FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

« FPC »

SERVICE AUDIT INTERNE

N/REF :FPC/MSN/043/26 Kinshasa, le 20 octobre 2026

A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne :
Transmission des documents préparatoires dans le cadre de la réunion ordinaire de l'Exercice 2026 du Conseil d'Administration

Madame le Directeur Général,

Avec nos considérations et faisant suite à vos instructions relatives à l'objet référencé en concerne par la lettre du Conseil d'Administration du 12 octobre 2026, nous transmettons à Votre Autorité les éléments succincts ci-dessous par priorité de son essence pour toute fin utile.

I. En luminaire

Nous rappelons Votre Autorité que c'est depuis le début de cette année 2026 que nous avons pris la Fonction de Responsable du Service Audit Interne du Fonds après une décision du Conseil d'Administration sous Votre proposition.

II. Des difficultés rencontrées

- La première des difficultés rencontrées était l'effectif du personnel trouvé d'un seul collaborateur avec les nombreux défis sur les priorités d'analyse des matières gestion des différentes Directions.
  Cette difficulté a été résolue par vous en affectant tout récemment deux nouvelles unités.

FONDS DE PROMOTION CULTURELL
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 30 OCT 2026
Enregistré N° 25 35 10
Réceptionné par MDAYA
Signature:

- La seconde est celle liée à la non-existence d'une Charte de l'Audit Interne depuis la création du Fonds, document et/ou instrument constitutif d'un socle au sein de toute organisation de l'Audit Interne. Raison pour laquelle en date du 07 juillet 2026, nous avons transmis une fois de plus à Votre Autorité le projet d'une Charte de l'Audit conçue par nous, afin qu'après votre adoption, que ça soit entériné par le Conseil d'Administration pour son application.

  Pour rappel, cette Charte de l'Audit Interne salutaire pour le Fonds dont copie jointe en (Annexe 01) est constituée et définit les principaux axes importants ci-après :
  / La place de l'Audit Interne dans la structure organique du Fonds
  / Les attributions de l'Audit Interne et son champ d'application
  / Le profil de l'Auditeur Interne
  / Les programmes d'actions de l'Audit Interne
  / Les moyens d'actions de l'Auditeur Interne
  / Les droits, obligations et responsabilités de l'Auditeur Interne
  / Les étapes et règles méthodiques d'une mission d'Audit Interne.

- Depuis notre prise de Fonction au sein de cette Entité, les rapports tant Mensuels, Annuels, ainsi que Circonstanciels du Service de l'Audit Interne sont transmis à la Direction Générale dans le délai requis.

- En passant et dans nos attributions, le Service Audit Interne a fait des propositions objectives des Notes de Service à la Direction Générale telles que :
  / Projet de la Note de Service portant sur la Prise de Congé Annuel (Annexe 02)

III. Analyse progressive des Actes et Données de gestion des différentes Directions

1. De la Direction des Ressources Humaines et Services Généraux

a) Des Services Généraux

Dès notre arrivée au sein du Service Audit Interne, notre attention particulière s'est appesantie sur les différents achats de toute nature.

Le résultat immédiat et positif était l'arrêt du coulage en termes de finances qui rongeait la trésorerie du Fonds pendant plusieurs années pour des intérêts égoïstes des uns et des autres. Résultat qui persiste à ce jour, avec les mesures d'encadrement instaurées avec nos collaborateurs.

Entre autres : descente sur terrain au cas par cas, étude comparative des prix, exigence des trois factures pro formats des différents fournisseurs avant les achats, sondage, etc.

S'agissant des achats spécifiques tels que carburant du groupe électrogène de la Direction Générale et consommables informatique, l'acheteur se fait accompagné d'un Auditeur et la consommation fait l'objet d'un suivi jusqu'à son apurement.

Ce qui évite à ce jour tout dérapage lors des achats et des consommations.

La présence d'un Auditeur est aussi indispensable lors des achats des produits pharmaceutiques.

Recommandation :

En matière des différents achats de toutes natures, que l'Employeur formalise par une Note d'Instruction et/ou de Service l'exigence du Services Généraux et autres Entité de joindre trois factures pro-formats des différents Fournisseurs lors de la procédure des achats.

Hormis les articles et/ou bien qui ne nécessitent pas cette exigence, tels que achat sable, etc.

Du Centre de Santé

Il serait de bon-aloi que les différentes Factures mensuelles du Centre Hospitalier AKRAM, ainsi que les Remboursements des Factures des soins médicaux tant des Mandataires que de l'ensemble du Personnel subissent au préalable un traitement (contrôle et/ou analyse) au niveau du Service de l'Audit Interne, avant toute procédure de paiement.

Spécialement pour la prise en charge médicale des Mandataires Actifs et Passifs, que la Direction Générale applique scrupuleusement leurs avantages et/ou droits tels que repris dans le Décret N.24/083 du 04 octobre 2024 de Madame la Première Ministre modifiant et complétant le décret N.13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires Publics dans les Etablissements Publics tel que modifié et complété par le Décret N.23/14/B du 12 avril 2023, dont copie jointe en (Annexe 02).
A moins qu'il y ait un Nouveau Décret ou une autre disposition légale abrogeant le Décret précité.

Des Contrôles des Présences Journalières du Personnel de Kinshasa/Est et Kinshasa Ouest

Juste après notre prise de fonction, il ya eu échange entre nous et l'un des Commissaires aux Comptes du FPC pour certaines orientations en leurs qualités des Auditeurs du Gouvernement.

Le conseil et/ou orientation découlant de ce partage était que le Service Audit Interne que nous représentons privilégie comme action prioritaire l'Assainissement du Personnel qui est subdivisé en deux optiques dont :
/ Le contrôle des présences journalières et
/ Le contrôle des derniers titres professionnel, scolaire ou académique.

Du contrôle des présences journalières

Ainsi, en application de l'Ordre de Service N.035/FPC/AUDIT/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 19 mai 2026 de la Direction Générale portant sur une mission permanente de contrôle au sein de toutes les Directions, les Services rattachés à la Direction Générale ainsi que les Coordinations Provinciales du Fonds sous Votre supervision;

Nous avons commencé à titre indicatif ou expérimental au contrôle des présences journalières du Personnel des Coordinations de Kinshasa/Est et Kinshasa/Ouest.

De ces contrôles mensuels qui ne prendront jamais fin et à titre d'échantillon, il s'est produit le résultat largement positif ci-dessous :

1. Les agents de ses deux entités sont présentement payés chaque mois au prorata des jours réellement prestés.
2. Il ya eu des résiliations des contrats, pour les agents ayants tombés sous le coup des dispositions légales en la matière.
3. A ce jour, certains cas aussi criants sont sous examens par l'Audit et les Ressources Humaines pour en tirer les conséquences administratives.

   Cas des agents :

   - MASIDA TSHIMANGA, WABIKA NGOTULI et INGANGE ILOMBO qui leurs absences dépassent le délai statutaire et légal en ce qui concerne les cas des maladies.
   - MASUDI HERADI, PANZU NZAU et NDOMBE NEMBUME avec des absences excessives.

Pour votre information, nonobstant ce résultat positif, il ya eu des interférences en interne voulant mettre en cause les actions du Service Audit pour des raisons que nous ignorons.

Sur ce, nous nous soumettons à la volonté de l'Ordre de Service cité ci-haut, dont copie en Annexe de la présente.

Des difficultés majeures rencontrées par les Coordinations de KINSHASA/EST et KINSHASA/OUEST, ainsi que des solutions appropriées

L'occasion faisant le larron, nous transmettons à Votre Autorité les préoccupations majeures de ces deux Coordinations ainsi que les résolutions adéquates, qui à juste titre corroborent aussi avec les Coordinations Provinciales du Fonds réparties dans plusieurs de nos Provinces à travers la République.

- Des difficultés :
  1. Les textes légaux régissant la Taxation sont devenus obsolètes et inadaptés au contexte actuel. Ce qui entraine un manque de contrainte et sont une source des conflits avec des redevables.
  2. Le manque du personnel qualifié chargé de la taxation et du recouvrement.
  3. Le manque d'une formation continue du personnel sur les techniques modernes de la taxation et recouvrement, entrainant les erreurs d'évaluation et une baisse de rendement.
  4. Les frais de fonctionnements mensuels sont non seulement insuffisants, mais aussi irréguliers.
  5. Le manque d'un véhicule de service et des frais de déplacement mensuel pour les agents mobilisateurs.
  6. La dégradation de certains mobiliers de bureau
  7. Le vieillissement des équipements numériques (ordinateur, imprimante, etc)
  8. L'irrégularité au paiement des loyers et charges communes.

- Des suggestions :
  1. Obtenir auprès des Autorités compétentes la révision des textes régissant la Taxation du Fonds.
  2. Revoir à la hausse les frais de fonctionnement mensuels.
  3. Doter de la Coordination Provinciale des véhicules de fonction ou dans le cas échéant, prendre en charge les transports des agents mobilisateurs comme cela est de coutume pour ceux de la Direction Générale.
  4. Définir clairement les attributions et responsabilités respectives de la Direction Générale et des Coordinations Provinciales en matière des Taxation et Recouvrement, afin d'éviter les conflits de compétences.
  5. Organiser régulièrement une formation continue des agents mobilisateurs et de recouvrement.
  6. Procéder au renouvellement des équipements de bureau et numérique (ordinateur, imprimante, etc)
  7. Afin de permettre aux Coordinations Provinciales de Kinshasa/Est et Kinshasa/Ouest d'assurer pleinement ses missions sur l'ensemble de leurs ressorts, il serait de bon-aloi de renforcer des unités supplémentaires qualifiées.

Concluant, nous pensons que la plupart des difficultés et suggestions évoqués ci-haut concernent aussi les Coordinations Provinciales à travers la République.

Ceci, dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents, accroitre la couverture des redevables, ainsi qu'à optimiser la mobilisation des recettes dans les différentes Coordinations Provinciales du Fonds.

Du contrôle des derniers titres professionnel, scolaire ou académique

Sur ce point, nous sommes dans l'attente de ces documents de la part de la Direction des Ressources par Provinces et Institutions, dont la promesse nous a été faite par le Service Gestion du Personnel pour la fin de la semaine prochaine. Ce qui nous permettra de procéder à un contrôle minutieux auprès des Institutions professionnelles, scolaires et académiques pour en tirer les conséquences et en faire un rapport objectif à Votre Autorité.

De la Paie

Nous avons reçus le Récapitulatif de la Paie pour la période allant de Janvier 2024 à Mars 2026 dont les données sont sous examen.

Présentement, nous sommes dans l'attente des données ci-après pour analyse :

/ Les données complémentaires du Récapitulatif de la Paie pour la période allant d'Avril 2026 à ce jour

/ Les bénéficiaires des primes d'intérim de Janvier 2024 à ce jour, pour la vérification s'il ya conformité avec les dispositions légales.

/ La liste des cadres et agents qui sont payés à la Caisse en lieu et place de la Banque pour la période allant de Janvier 2023 à ce jour.

Analysant en urgence le Tableau Synoptique des Arriérés des Salaires de 2013 à Octobre 2026 tels que repris en (Annexe 03) qui a attiré notre parfaite attention et après analyse, il ressort ce qui suit :

A) Des Soldes non-payés des Arriérés des Salaires des certaines Coordinations Provinciales d'Octobre 2013 (une partie), Novembre 2013 (une partie) et Octobre 2014 (coordinations provinciales). D'un Montant Global de 29.605.385,03 FC

Ce non-paiement constitue la violation par l'Employeur des dispositions de l'Article 99 du Code du Travail qui stipule, nous citons : « Le paiement de la rémunération doit être effectué à des intervalles réguliers n'excédant pas un mois. Le paiement doit avoir lieu au plus tard dans les six jours suivant la période à laquelle il se rapporte ». Fin de citation.

Recommandations :

Bien que ces arriérés retombent dans la gestion des Mandataires passés, mais au nom du Principe sacro-saint de la continuité du pouvoir, nous conseillons Votre Autorité d'apurer progressivement ou dans son entièreté cette charge en tenant compte de la trésorerie du Fonds. Ceci dans le but d'évité des procès inutiles et onéreux de par devant les Instances compétentes.

B) Des Treizième Mois non-payés pour les Années 2014, 2019, 2021 et 2022 (des Coordinations Provinciales). D'un Montant Global de 205.815.136,28 FC

Ce droit est parmi les avantages sociaux dont bénéficient l'Agent, tel que repris à l'Article 84 alinéa a point 8 du Statut du Personnel du Fonds.

Recommandation :

Comme au Point A ci-dessus, nous conseillons Votre Autorité d'apurer progressivement ou dans son intégralité cette charge en tenant compte de la trésorerie du Fonds.

C) Des pécules de congé non-payés 2014 et 2021 pour toutes Coordinations Provinciales, 2022 à 2026 pour toutes les Entités. D'un Montant Global de 1.190.624.476,31 FC

Le non-paiement des ces pécules de congé viole et enfreint les dispositions de l'Article 27 du Statut du Personnel du Fonds qui stipule, nous citons : « Pendant la durée du congé, l'agent a droit à une allocation de congé égale à la rémunération dont il jouit au moment du départ

en congé. Le paiement de l'allocation de congé est effectué au moment du départ effectif en congé et au plus tard le dernier jour avant le départ en congé ». Fin de citation.

Recommandations :

Comme au Point A ci-dessus, nous conseillons Votre Autorité d'apurer progressivement ou dans son intégralité cette charge en tenant compte de la trésorerie du Fonds.

Dans le but d'évité la continuité du cumul des impayés des pécules de congé, nous conseillons Votre Autorité que dorénavant les Pécules de Congé soient incorporés mensuellement lors des calculs des salaires.

D) Des décomptes finals non-payés des retraités, décédés et licenciés.

D'un Montant Global de 2.682.917.716,13 FC

Le non-paiement des décomptes finals viole et enfreint les dispositions du Code du Travail, spécialement en Son Article 100 alinéa a qui stipulent, nous citons : « Toute somme restant due en exécution d'un contrat de travail, lors de la cessation définitive des services effectifs, doit être payée au travailleur, et, le cas échéant, aux ayants-droit de ce dernier, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la cessation des services. Fin de citation.

Recommandations :

Comme au Point A ci-dessus, nous conseillons Votre Autorité d'apurer progressivement cette charge en tenant compte de la trésorerie du Fonds.

E) Des primes d'intérim non-payées

D'un Montant Global de 20.112.918,22 FC

Le non-paiement des primes d'intérim enfreint les dispositions de l'Article 75 du Statut du Personnel du

Fonds dictant, nous citons : « L'agent qui assure un intérim a droit à une prime d'intérim pour autant que cet intérim atteigne une durée minimale de quinze jours ouvrables consécutifs pour l'emploi occupé ». Fin de citation.

Recommandations :

Comme au Point A ci-dessus, nous conseillons Votre Autorité d'apurer progressivement cette charge en tenant compte de la trésorerie du Fonds.

N.B.

S'agissant des Primes d'Intérim, nous sommes dans l'attente de la part du Bureau Paie la liste exhaustive des bénéficiaires de ce droit, pour vérifier si la condition exigée par la Loi a été respectée.

Ceci, pour la période allant de Janvier 2023 à ce jour.

F) Des Soldes non-payés aux Tiers

/ IPR : 111.820.630,07 FC
/ ONEM : 2.258.113,43 FC
/ INPP : 33.871.688,09 FC
/ CNSS : 203.230.128,66 FC
TOTAL : 351.180.560,25 FC

Etant donné que ces différents montants sont déductifs aux rémunérations du Personnel lors des calculs des salaires mensuels par l'Employeur, le non-paiement aux Tiers constitue un détournement taisant son nom.

Pour rappel, ces retenues à la source sont autorisées par les dispositions du Code du Travail, spécialement en son Article 112 alinéa b.

Recommandations :

Nous conseillons à l'Employeur de constituer au préalable la Masse Salariale Mensuelle en Montant Brut et non en Montant Net avant le déclanchement de la paie.

Ce qui permettra la souplesse des paiements aux Tiers de leurs droits et dans un meilleur délai. Ce qui évitera le paiement des pénalités, le cas échéant.

2. De la Direction de la Taxation

Après la saisine par écrit de cette Entité, les données suivantes sont mises à la disposition du Service Audit Interne :

- Le Répertoire Sectoriel Codifié et exhaustif.
- Les Données Constatées et Liquidées qui sont en cours de traitement et/ou analyse par nos collaborateurs (tenant compte de sa complexité) et un rapport ad-hoc sera transmis à Votre Autorité dans un meilleur délai pour toute fin utile.

3. De la Direction Financière

Après la récente saisine par écrit à cette Entité, nous sommes dans l'attente des données de gestion ci-après, pour la période allant de Janvier 2023 à décembre 2025 pour un traitement et/ou analyse.

Et un rapport ad-hoc sera transmis à Votre Autorité dans un meilleur délai pour toute fin utile.

Il s'agit des données en Excel ci-après :

- La liste exhaustive des comptes
- Les bilans
- Les comptes des pertes et profits (annexe au bilan)
- La situation détaillée du compte 41
- Les relevés bancaires des comptes principaux des Banques (RAWBANK, FIRSBANK, EQUITY)

- Les relevés des caisses en recettes et dépenses en USD et FC)
- Les tableaux des amortissements
- Les budgets
- Les tableaux synoptiques des inventaires extra-comptables.

4. <u>De la Direction de la Promotion Culturelle</u>

Après l'échange verbal avec la Responsable de cette Direction en sollicitation des données de gestion pour la période allant de Janvier 2022 à ce jour.

Une promesse nous a été faite de nous transmettre les dites données pour examen au plus tard ce vendredi 30 octobre 2026.

Il s'agit des données non-exhaustives ci-dessous :

- Les documents juridiques régissant cette Direction
- Les différents types des financements
- Les procès-verbaux des Commissions siégeant pour l'octroi de chaque subvention et prêt. Ceci, conformant aux dispositions en la matière du Fonds.
- Le répertoire des projets financés, ainsi que les noms des bénéficiaires.
  Tout en indiquant les montants sollicités et décaissés pour chaque bénéficiaire.
- Les contrats légalisés dûment signés entre l'Employeur et chacun des bénéficiaires.
- Pour les bénéficiaires des subventions et après suivi et vérification par le service de la dite Direction, mettre à notre disposition :
  / Le procès-verbal du résultat obtenu
  / Les projets non-exécutés.
- Pour les bénéficiaires des prêts, mettre à notre disposition leur répertoire, ainsi que les preuves des remboursements.

Concluant et tenant compte du temps et de la complexité des données à analysées pour chaque Direction, les Services rattachés à la Direction Générale, ainsi que les Coordinations Provinciales du Fonds sous Votre supervision; nous référant à l'Ordre de Service N.035/FPC/DG/AUDIT/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 19 mai 2026 tel qu'évoqué ci-haut.

Le Service de l'Audit Interne est disponible pour la continuité des analyses des Entités restantes, afin de pouvoir délecter les faibles qui seront constatées et apporter des recommandations pour une bonne gestion.
Toutefois, nous sommes disposés pour des éclaircissements.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de nos sentiments patriotiques.

SIMBI NGEMBA Médard

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
Etablissement Public
SERVICE AUDIT INTERNE
SIMBI NGEMBA Médard
Sous - Directeur / Chef de Servir

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
« FPC »
SERVICE AUDIT INTERNE

N/REF :FPC/SAI/MSN/041/26 Kinshasa, le 07 juillet 2026

A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne :
Transmission du Projet de la Charte de l'Audit Interne du Fonds de Promotion Culturelle

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
Reçu le 07 JUIL. 2026
Enregistré N° 1612107
Réceptionné par BOLANGA
Signature:

Transmis copie pour information à :
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du Fonds

Madame le Directeur Général,

Avec nos considérations et en notre qualité de Responsable du Service de l'Audit Interne du Fonds et pour l'intérêt de notre Etablissement Public, nous nous sentons honorés de soumettre à Votre Autorité ce dont tel que repris en marge qui est une œuvre d'esprit conçue par nous et vous en souhaitons bonne réception.

Pour votre gouverne, cet instrument indispensable de travail est une des recommandations du Conseil Supérieur du Portefeuille dans les Etablissements Publics et autres Entreprises et Sociétés de l'Etat Congolais.

Ce projet de la Charte de l'Audit Interne constituera un socle qui servira les générations futures au sein du Fonds, étant donné que dans toutes les Entités Public et autres, l'Audit Interne a toujours été rattaché à la Direction Générale.

De ce fait, avant la validation de cet outil de travail par le Conseil d'Administration pour sa mise en vigueur, nous pensons qu'il serait de bon-aloi qu'elle soit assujettie aux amendements de la Direction des Etudes, Planification et Formation du Fonds de Promotion Culturelle.

Concluant, nous requérons aussi votre implication personnelle afin que le Fonds reconnaisse le travail abattu par nous pour la conception de cette œuvre grandiose d'esprit qui n'a jamais existée au Fonds depuis sa création, en nous allouant une motivation financière.

Etant donné qu'après son adoption par le Conseil d'Administration, cette Charte de l'Audit Interne conçue par nous sera protégée par les Instances Compétentes de la République.
Ceci, dans le but d'évité toute tentative de plagia et autres utilisation abusive par les tiers.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de nos sentiments patriotiques.

SIMBI NGEMBA Médard

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
Etablissement Public
SERVICE AUDIT INTERNE
SIMBI NGEMBA Médard
Sous - Directeur / Chef de Service

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

« FPC »

DIRECTION GENERALE

PROJET

CHARTE DE L'AUDIT INTERNE

SIMBI NGEMBA Médard

AUDITEUR INTERNE

SEPTEMBRE 2025

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. De l'objet de la Charte

La présente Charte de l'Audit Interne fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Audit Interne du Fonds de Promotion Culturelle, sa place, sa mission, les droits et obligations des Auditeurs internes ainsi que la marche à suivre par ces derniers.

Article 2. Des axes de la Charte

La Charte de l'Audit Interne est constituée des principaux axes ci-après :

- La place de l'Audit Interne dans la structure organique du Fonds,
- Les attributions de l'Audit Interne et son champ d'application,
- Le profil de l'Auditeur Interne,
- Les moyens d'actions de l'Auditeur Interne,
- Les droits, obligations et responsabilités de l'Auditeur Interne,
- Les étapes et règles méthodiques d'une mission d'Audit Interne.

TITRE II. PLACE, ATTRIBUTIONS, CHAMP D'APPLICATION ET PROFIL DE L'AUDITEUR INTERNE

CHAPITRE 1. PLACE DE L'AUDIT INTERNE

Article 3. *Alinéa 1.* L'Audit Interne est placé sous l'autorité directe du Directeur Général de manière à lui assurer l'efficacité et l'indépendance vis-à-vis des autres services du Fonds

Alinéa 2. Le responsable de l'Audit Interne doit revêtir au moins le grade statutaire de Sous-Directeur et le dernier Auditeur celui de Chef de Service.

CHAPITRE 2. ATTRIBUTIONS GENERALES DÉ L'AUDIT INTERNE

Article 4. De la nature des missions de l'Audit Interne

Les missions de l'Audit Interne sont des deux ordres :

Alinéa 1. **Les missions permanentes :** prévues dans le programme d'action annuel approuvé par le Conseil d'Administration et harmonisé avec le Conseil Supérieur du Portefeuille.

Elles consistent à :

- Vérifier à des intervalles réguliers que les procédures, les normes, les instructions et les politiques adoptées par le Conseil d'Administration et exécuté par le Directeur Général ont pour objectif de protéger et de sauvegarder le patrimoine du Fonds et d'assurer la fiabilité pour un bon enregistrement des informations liées à la gestion et devant aboutir à une présentation sincère et régulière des états financières ;
- Vérifier leur mise en application ;
- Evaluer le caractère opérationnel des procédures en place ;
- Formuler les recommandations appropriées au Directeur Général en vue d'une bonne gestion ;
- Conseiller le Directeur Général et les responsables des autres structures du Fonds;
- Apprécier si les ressources sont rationnellement utilisées.

Alinéa 2. **Les missions ponctuelles :** portent sur des audits à effectuer à la demande du Conseil d'Administration, du Directeur Général, des Services ou du Responsable de l'Audit Interne.

CHAPITRE 3. CHAMP D'APPLICATION

Article 5. Du domaine d'activités

Alinéa 1. L'Audit Interne doit couvrir tous les aspects de la gestion du Fonds et doit être compris dans un sens large englobant différents aspects tels que :

- **L'audit opérationnel** (audit juridique, l'audit fiscal, l'audit administratif, l'audit des achats, l'audit technique et normatif, l'audit informatique, l'audit managérial).
- **L'audit comptable et financier**

L'audit Interne doit avoir accès sans limitation aux informations, documents et données relatif à la gestion du Fonds.

Alinéa 2. Les Directions opérationnelles ainsi que les Agences sont tenues de fournir à l'Auditeur Interne, sur demande de cette dernière, les informations dont elle a besoin dans le cadre de l'accomplissement normal de sa mission.

CHAPITRE 4. PROFIL DE L'AUDITEUR INTERNE

L'Auditeur Interne du Fonds doit justifier des qualités ci-après :

Article 6. Des qualités psycho-morales

L'Auditeur Interne doit être d'une bonne moralité, de notoriété éprouvée et d'un sens élevé de responsabilité en termes de devoirs et obligations. En outre, il doit faire montre de :

- **l'esprit pratique** : appliquer avec réalisme mais aussi avec fermeté les règles et principes en la matière dans l'exercice de son métier ;
- **l'esprit critique** : savoir apprécier l'authenticité, la véracité, la provenance.et l'exactitude des renseignements mis à sa disposition ;
- **l'esprit d'imagination et de discernement** : avoir un sens vif d'observation, comprendre et juger avec sagacité et clairvoyance ;
- **l'esprit d'écoute** : savoir écouter et laisser parler l'interlocuteur ;
- **l'espri.t d'ordre** : être ordonné et savoir classer chaque document à sa place ;
- **l'esprit d'analyse et de synthèse** : être capable d'appréhender, après examen ce qu'on attend de lui, de distinguer l'essentiel de l'accessoire dans l'exécution de son travail :
- **l'esprit d'indépendance et d'objectivité** : être un homme intègre et effectuer son travail en faisant abstraction de toute passion, de tous pression ou influence extérieure ;
- **l'esprit de discrétion et de courtoisie** : avoir un strict respect des secrets professionnels et des règles élémentaires de politesse ;
- **l'esprit d'équipe** ; privilégier la franche collaboration avec les autres membres du groupe.

Article 7. Des qualités intellectuelles

L'Auditeur Interne doit justifier d'une bonne formation, au moins de niveau universitaire. A cet effet, il est utile qu'il ait :

- une formation classique dans l'une des branches ci-après : économie, technique, droit, fiscalité, gestion des entreprises, sciences commerciales et financières, informatiques, etc...
- une bonne connaissance en comptabilité ;

Alinéa 3. **Expérience professionnelle**

Pour exercer à l'Audit, le postulant doit remplir l'une des deux conditions suivantes ;

- avoir une expérience éprouvée d'au moins 3 ans, obtenue une entreprise privée ou publique de moyenne ou grande importance, en matière d'Audit ;
- justifier d'une ancienneté d'au moins 2 ans au sein du Fonds et d'une formation appropriée.

TITRE III. DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES D L'AUDITEUR INTERNE

CHAPITRE I. DES DROITS DE L'AUDITEUR INTERNE

Article 8 De la formation permanente

Le Directeur Général assurera, de façon permanente, aux Auditeurs internes une formation organisée à l'intérieur de la République Démocratique du Congo ou à l'extérieur du pays de manière à leur permettre de s'adapter aux nouvelles techniques, d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de leur fonction et d'atteindre un niveau optimal de polyvalence.

Article 9. De l'assistance et de la protection

Alinéa 1. L'Auditeur interne a droit à l'assistance et la protection de la part du Directeur Général du Fonds durant toute sa carrière professionnelle, même s'il est affecté, dans l'évolution de sa carrière, dans un service autre que celui d'Audit Interne, à moins qu'il soit établi de manière notoire qu'il a

commis des abus ou une faute lourde dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Alinéa **2.** L'Auditeur interne, à la suite d'un rapport rédigé sur base de l'objectivité et de l'indépendance que requiert sa fonction, ne peut :

- faire l'objet de pression quant à l'opinion à émettre sur base des faits examinés et contrôlés par lui :
- être administrativement sanctionné par le gestionnaire
- être personnellement poursuivi, arrêté ou détenu.

Alinéa **3.** L'agent ayant perdu la qualité d'Auditeur ne peut faire l'objet des poursuites pour des actes posés et opinions émises par lui pendant l'exercice de ses fonctions antérieures d'auditeur.

Article 10. De l'irresponsabilité juridique de l'Auditeur Interne

Tout Auditeur interne agissant en sa qualité et muni d'un ordre de mission en bonne et due forme n'engage pas sa responsabilité personnelle tant sur plan civil que sur le plan pénal. Il est couvert par le Fonds dans la mesure où il agit dans la stricte limite de l'objet de sa mission.

Article 11. Des avantages de l'Auditeur Interne

Pour l'accomplissement efficace et efficient de sa mission et pour le mettre à l'abri des risques divers auxquels il est exposé, le Fonds accordera à l'Auditeur interne, outre les avantages régulièrement reconnus à l'ensemble du personnel, une prime spéciale d'audit mensuelle à fixer par le Directeur Général.

CHAPITRE 2. DES OBLIGATIONS DE L'AUDITEUR INTERNE

Article 12. De l'élaboration et de l'exécution du programme d'actions

Alinéa 1. L'Audit Interne a l'obligation d'élaborer un programme d'accord annuel à faire adopter par le Conseil d'Administration et de l'exécution dès qu'il est approuvé par le Conseil Supérieur du Portefeuille.

Alinéa 2. Dans la réalisation des missions à caractère ponctuel, le Responsable de de l'Audit Interne soumettra à la signature du Directeur Général sauf dérogation ce dernier, l'ordre de mission et les termes de référence de la mission.

Alinéa 3. L'auditeur Interne en charge de la mission est tenu de respecter le planning du travail. Le cas échéant, il doit demander une prolongation de la durée de travail, après dépôt d'un rapport intérimaire.

Article 13. Du respect du Code Déontologique

L'Auditeur interne est tenu d'avoir des qualités psycho-morales tel que définit à l'article 6 de la présente Charte.

Article 14. De la sécurisation de la documentation et des matériels utilisés.

Alinéa **1.** L'auditeur interne est tenu de garder les documents et les matériels mis à sa disposition et de les restituer le plus tôt après utilisation pour ne pas entraver le fonctionnement normal des services audités.

Alinéa 2. Pour besoin de pièces à conviction, l'Auditeur ne peut retirer ni emporter à la fin de la mission, les documents réquisitionné moyennant décharge contresignée par le responsable audité.

CHAPITRE 3. RESPONSABILITE DE L'AUDITEUR INTERNE

Article 15. De la responsabilité personnelle

- L'Auditeur interne est personnellement responsable, vis-à-vis du Fonds, des conséquences dommageables liées aux fautes des négligences commises par lui lors de sa mission émise dans un rapport collégial.

TITRE IV : MOYENS D'ACTIONS DE L'AUDIT INTERNE

Article 16. Des moyens d'actions de l'Audit Interne

Pour la réussite de la mission de l'Audit Interne, le Fonds :

- Mettra à la disposition de ce dernier les ressources humaines, financières, matérielles et toute la logistique nécessaires ;

- veillera à ce que l'Audit Interne dispose des facilités lui permettant de remplir convenablement sa mission lui dotera des moyens conséquents :

- moyens de déplacement (véhicules),
- équipement informatique approprié : ordinateurs,

- moyen de communication,
- machines de bureau,
- documentation professionnelle.

TITRE V. ETAPES ET REGLES METHODOLOGIQUES D'UNE MISSION D'AUDIT INTERNE

CHAPITRE 1. PROCEDURE D'EXECUTION D'UNE MISSION D'AUDIT INTERNE

Article 17. De la marche à suivre

Pour plus de transparence, d'objectivité, de clarté et d'efficacité dans le travail d'audit, la mission d'Audit Interne obéit aux règles méthodologiques ci-après dans ses différentes étapes :

Alinéa 1. 1ère Phase : Préparation

L'ordre de mission à soumettre à la hiérarchie doit être accompagné d'une note explicative ou d'un audit programme (termes de référence) quelle que soit la nature de la mission programmée ou ponctuelle.

Alinéa 2. 2ème Phase': Exécution

1. La mission d'audit interne commence par la présentation de l'ordre de mission par le chef de mission au responsable service à auditer, le cas échéant, les Auditeurs membres de l'équipe en mission seront aussi présentés.

2. Le responsable de l'entité à auditer a le loisir de prendre connaissance et/ou tirer des photocopies de l'ordre de mission.

3. L'Auditeur ou l'équipe d'Auditeurs en mission procède à la prise de connaissance générale du service à auditer, établit le calendrier de travail ainsi que le relevé des documents à apprêter pour le début de la mission.

4. Pendant la mission, l'auditeur a la latitude de requérir l'information complémentaire utile et de mener des investigations en rapport avec les termes de référence de la mission par les moyens suivants :

- Requêtes d'informations,
- Interviews,

- Confrontation des membres du personnel sans que cela ne constitue un dossier disciplinaire.

5. L'Auditeur peut proposer *à* l'autorité compétente, suivant le cas, la suspension de fonctions de tout, agent présumé auteur de manquement portant préjudice au Fonds en attendant la transmission du rapport d'audit.
6. Au terme de la mission, l'Auditeur est tenu de remette à l'audité une note d'observation et organiser une réunion de clôture de la mission dans un délai de 24 heures.
7. En tout état de cause, les parties aux débats contradictoires sont tenues de consigner l'essentiel des échanges dans un procès-verbal à signer par elles.

CHAPITRE 2. RAPPORT D'AUDIT INTERNE

Article l8. De la nature du rapport

Le rapport d'audit interne doit être écrit et peut revêtir deux formes :

- Rapport intérimaire ;
- Rapport final.

Article 19. Du contenu du rapport

Le contenu du rapport d'audit interne comprend les éléments essentiels suivants :

Alinéa 1. **Préliminaires**

1. Identification et localisation de l'entité ou service contrôlé
2. .Noms des personnes commises à l'audit,
3. Référence de l'ordre de mission,
4. Destinataire du rapport,
5. But du contrôle,
6. Synthèse des termes de référence,
7. Difficultés rencontrées,
8. Aspects effectivement audités,
9. Période contrôlée,

10.Durée de la mission prévue et effective,
11.Méthode et cadre du travail.

Alinéa 2. Constations

1. Points forts,
2. Points faibles.

Alinéa **3. Conclusion et recommandations** susceptibles d'apporter des actions .correctives,

Alinéa 4. S'il s'avérait un abus de la part de l'Auditeur Interne à l'issue de son contrôle, une sanction doit lui être infligée conformément aux Statuts du personnel du Fonds et du Code du Travail.

Article 20. De la destination du rapport d'Audit Interne

L'Auditeur ou groupe d'Auditeurs ayant mené la mission présente le rapport de la mission au Responsable de l'Audit Interne qui organise une séance de travail d'analyse dudit rapport.

Une Note de Synthèse signée par le Responsable de l'Audit Interne et un rapport sont adressés au Directeur Général qui en informe le Conseil d'Administration et répercute les observations et les recommandations sous formes d'instructions aux responsables des services audités.

Article 21. Du suivi du fonctionnement de l'Audit Interne

Alinéa 1. Le Directeur Général est chargé de veiller au bon fonctionnement de l'Audit.Interne

Alinéa 2. Le Directeur Général est tenu de transmettre au Conseil Supérieur du Portefeuille le programme d'actions de l'Audit Interne de chaque année au plus tard le31 janvier, de suivre son exécution et d'en faire rapport au Conseil Supérieur du Portefeuille.

Alinéa 3. Dans le cas où le rapport final de l'Auditeur Interne serait contesté, le Directeur Général saisira le Président du Conseil Supérieur du Portefeuille qui enverra une mission pour des éventuels éclaircissements, conformément aux textes en la matière.

Article 22. Du suivi des recommandations issues du rapport d'audit
L'Audit Interne met en place un mécanisme de suivi de l'exécution des recommandations formulées *à* l'issue des audits et présente un rapport final à chaque évaluation du programme d'action.

TITRE VII. MODE DE COMMUNICATION DES RESULTATS DE MISSION DE L'AUDIT INTERNE

Article 23. De la forme de communication

Alinéa1. L'Auditeur interne rend compte dans les meilleurs délais des constatations faites, soit sous forme d'exposés oraux soit sous forme des rapports écrits au Directeur Général au cours ou à la fin des investigations, et ce, avant l'établissement obligatoire du rapport final qui doit revêtir un caractère confidentiel.

Alinéa 2. Aucune structure et aucun agent ne peut entraver la communication directe entre l'Auditeur Interne et le Directeur Général.

TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES

Article 24. Toutes les matières dont il n'est pas fait expressément mention dans la présente Charte sont régies, d'une part par les textes de lois et règlement de l'Audit Interne des Etablissements et Entreprises Publiques édicté par le Conseil Supérieur du Portefeuille, et d'autre part, par les Statuts, les Conventions et les Notes de service propres au Fonds.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
Etablissement Public
SERVICE AUDIT INTERNE
SIMBI NGEMBA Médard
Sous - Directeur / Chef de Service

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

« FPC »

SERVICE AUDIT INTERNE

N/REF :FPC/SAI/MSN/012/26

Kinshasa, le 23 février 2026

A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne :
Transmission du Projet de la Note de service portant sur la Prise de Congé Annuel

Transmission copie pour information à :
- Monsieur le Directeur Général Adjoint
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux (TOUS) du FPC

Madame le Directeur Général,

Le Service de l'Audit Interne ayant aussi dans ses attributions la formulation des recommandations appropriées au Directeur Général en vue d'une bonne gestion, nous avons l'insigne honneur de transmettre à Votre Autorité le Projet de la Note de Service portant sur la prise de congé annuel au sein Fonds pour toute fin utile et vous en souhaitons bonne réception.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de nos considérations distinguées.

SIMBI NGEMBA Médard

Reçu le 23 FEV 2026
Enregistré N° 368102
BOLANGA

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
Etablissement Public
SERVICE AUDIT INTERNE
SIMBI NGEMBA Médard
Sous - Directeur / Chef de Service

PROJET DE LA NOTE DE SERVICE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGE ANNUEL

NOTE DE SERVICE N...../DG/FPC

Concerne : Prise de Congé Annuel

Nous rappelons instamment à tous les membres du personnel du Fonds que conformément aux dispositions de l'Article 140, alinéas 1 et 2 du Code du Travail « L'Employeur est tenu d'accorder un congé annuel au travailleur. Le travailleur ne peut renoncer à ce congé ».

En son Article 144, alinéa 2 le Code du Travail poursuit que « est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatoire en lieu et place du congé ».

En conséquence, aucune demande d'indemnité compensatoire de congé ne sera désormais accepté, étant entendu que conformément au paragraphe 1er de l'Article 144 du Code du Travail cité ci-dessus, le congé est remplacé par une indemnité compensatoire uniquement en cas de résiliation du Contrat de Travail.

L'agent peut cumuler seulement la moitié des congés pendant une période de 2 ans (Article 140, alinéa 5 du Code du Travail).
Il ne peut généralement être fait application de cette disposition que lorsque l'intérêt de service l'exige.

En outre, la prise effective de congé ne peut dépasser de six mois la date prévue au planning des congés (Article 140, alinéa 4 du Code du Travail).
Néanmoins, pour des raisons impérieuses de service, ce délai peut exceptionnellement être prolongé pourvu que l'agent prenne effectivement son congé avant celui de l'exercice suivant.

La Direction Administrative est chargée de l'application sans faille des présentes instructions.

Fait à Kinshasa, le

BARBARA KANAM MUTUND
Directeur Général

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

« FPC »

SERVICE AUDIT INTERNE

N/REF : FPC/SAI/MSN/011/26 Kinshasa, le 20 février 2026

Reçu le 23 FEV 2026
Signature 365102
BOLANGA

A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne :
Transmission du Projet de la Note d'Instruction portant sur le Délai de Traitement des Dossiers.

Transmis copie pour information à :
- Monsieur le Directeur Général Adjoint
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux (TOUS) du FPC

Madame le Directeur Général,

Le Service de l'Audit Interne ayant aussi dans ses attributions la formulation des recommandations appropriées au Directeur Général en vue d'une bonne gestion, nous avons l'insigne honneur de transmettre à Votre Autorité le Projet de la Note d'Instruction portant sur le délai de traitement des dossiers au sein des différentes Entités du Fonds pour toute fin utile et vous en souhaitons bonne réception.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de nos considérations distinguées.

SIMBI NGEMBA Médard

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
Etablissement Public
SERVICE AUDIT INTERNE
SIMBI NGEMBA Médard
Sous - Directeur / Chef de Service

PROJET DE LA NOTE DE SERVICE PORTANT SUR LE DELAI DE TRAITEMENT DU COURRIER

NOTE DE SERVICE N. ..... /DG/FPC

Concerne : Délai de traitement du courrier

En vue de faciliter la circulation rapide du courrier et informations au sein du Fonds et de favoriser le bon fonctionnement des services, il est arrêté comme suit les dispositions relatives au traitement des dossiers par l'ensemble des membres du personnel :

1. Les dossiers d'accuser de réception sont traités dans un délai maximum de 24 heures à dater de leur réception.

2. Les dossiers dont le traitement nécessite une étude à mener au sein d'une direction doivent être traités dans un délai maximum de 72 heures à dater de leur réception.

3. Ceux qui nécessitent une étude devant être menée au sein des deux ou trois directions ou à l'extérieur du Fonds peuvent être traités dans un délai allant au-delà de 72 heures, sans toutefois dépasser une semaine.

4. Les rapports de mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays sont déposés dans une semaine à compter du lendemain du jour du retour de la mission.

5. Les demandes d'achats sont exécutées dans un délai de 72 heures à compter du jour du retrait des fonds.

Les Responsables des Directions, Coordinations Provinciales et Services rattachés à la Direction Générale sont chargés de l'exécution des dispositions de la présente note de service qui entre en vigueur à dater de sa signature.

Fait à Kinshasa, le

BARBARA KANAM MUTUND

Directeur Général

PRIMATURE

La Première Ministre

DECRET N° 24/085 DU 03 OCT 2024 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N°13/056 DU 13 DECEMBRE 2013 PORTANT STATUT DES MANDATAIRES PUBLICS DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE PAR DECRET N°23/14 B DU 12 AVRIL 2023

LA PREMIERE MINISTRE,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°011/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ;

Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat ;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°24/022 du 01er avril 2024 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n°24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-Ministres ;

Revu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n°13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les Etablissements publics ;

Considérant que l'amélioration de la gouvernance des Etablissements publics fait appel à un certain nombre des critères devant fonder la proposition de nomination des Mandataires publics ;

Considérant la nécessité de la représentation obligatoire de la femme dans les organes dirigeants des Etablissements publics ;

Considérant la nécessité d'harmoniser les droits et avantages sociaux des Mandataires publics dans les Etablissements publics ;

Sur proposition du Ministre du Portefeuille ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

Article Ier :

Les articles 3 et 25 du Décret n°13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les Etablissements publics, tel que modifié et complété par Décret n°23/14 B du 12 avril 2023, sont modifiés et libellés comme suit :

« **Article 3 :**

« Nul ne peut être nommé Mandataire public s'il ne remplit les conditions suivantes :

1) Etre de nationalité congolaise ;
2) Avoir l'âge minimum de 25 ans ;
3) Etre de bonne moralité ;
4) Jouir des capacités intellectuelles, techniques et professionnelles ou d'une expérience confirmée en matière de gestion dans le secteur d'activités concerné ;
5) N'avoir pas encouru de condamnation définitive de plus de trois mois au moins de servitude pénale principale ou des travaux forcés, notamment en tant qu'auteur, co-auteur ou complice des détournements des deniers publics ou privés, d'abus de confiance, de corruption, de blanchiment d'argent, d'émission de chèques sans provision ;
6) N'avoir pas été sanctionné pour prise illégale d'intérêt ;
7) N'avoir pas été reconnu responsable d'une faillite ou condamné pour banqueroute ;
8) N'avoir pas été révoqué de ses fonctions antérieures pour mauvaise gestion établie.

« Outre les conditions visées à l'alinéa 1 du présent article, il est requis que :

1) Les fonctions de Directeur ou de Directeur Général Adjoint, telles que visées à l'article 4 du présent Décret, soient exercées par celui (celle) qui a fait carrière dans l'Etablissement public ou dans le même secteur d'activités ou celui (celle) qui a des compétences transférables. Préférence est accordée à celui (celle) qui, en plus de ces critères, a exercé les fonctions de direction ou similaire dans un organisme ;
2) Le minimum d'un tiers (1/3) des Mandataires publics provienne de l'Etablissement public ;
3) L'expérience confirmée, prescrite au point (4) de l'alinéa 1 du présent article, soit entre autres :
   a) d'au moins cinq (5) ans dans la gestion des Etablissements si le (la) candidat(e) est détenteur(trice) d'un diplôme de maitrise, d'études approfondies (DEA) ou de doctorat ;
   b) de sept (7) ans pour un(e) candidat(e) ayant un diplôme de licence ;
   c) de dix (10) ans pour celui (celle) ayant un diplôme de graduat ;
   d) d'au moins quinze (15) ans pour celui (celle) qui a évolué dans le secteur grâce à une autoformation.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à la condition prévue au point (1) de l'alinéa 1 du présent article. »

« **Article 25** :

« Lorsque le mandat prend fin conformément aux points 1, 3, 6, 7 et 12 de l'article 22 du présent Décret, le Mandataire public actif a droit à une indemnité de sortie égale à six (6) mois de la dernière rémunération de base.

L'indemnité n'est pas due lorsque l'intéressé est immédiatement appelé à une autre fonction publique ou jouit d'un autre mandat. »

Article II :

Il est inséré au Décret n°13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les Etablissements publics, tel que modifié et complété par Décret n°23/14 B du 12 avril 2023, l'article 3 bis libellé comme suit :

« **Article 3 bis** :

« La représentation d'au moins une femme est obligatoire au sein du Conseil d'Administration ou de la Direction Générale de chaque Etablissement public et ce, sans préjudice des dispositions du présent article. »

Il est inséré au Titre III du Décret n°13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des Mandataires publics dans les établissements publics, tel que modifié et complété par Décret n°23/14 B du 12 avril 2023, les chapitres 1er, 2 et 3 comprenant respectivement les articles 11, 12, 12 bis, 12 ter, 11 quater et 12 quinquies libellés comme suit :

« **Chapitre 1 : Droits et Avantages sociaux du Mandataire public actif**

« **Article 11** :

« La rémunération de base et les primes constituent les droits du Mandataire public actif et représentent sa rémunération mensuelle.

Elles sont fixées par Décret du Premier Ministre suivant les seuils annuels minima et maxima délibérés en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres de tutelle concernés. »

« **Article 12** :

« Pendant l'exercice de son mandat, le Mandataire public actif bénéficie des avantages sociaux ci-après :

1. Un logement ou une indemnité de logement due mensuellement dans le cas où l'Etablissement ne dispose pas de logement à mettre à sa disposition ;
2. Un véhicule de service ou de fonction, avec chauffeur, dont le type et la puissance fiscale à ne pas excéder sont fixés par Décret du Premier Ministre, ou une indemnité de transport dans le cas où l'Etablissement ne dispose pas de véhicule de fonction à mettre à sa disposition, suivant les modalités prévues à l'article 11 alinéa 2 du présent Décret ;
3. Une sentinelle et un jardinier ;
4. Deux domestiques ;

Suite

5. Des indemnités de frais de représentation dues en cas de mission de service à l'intérieur ou à l'extérieur du pays dûment autorisée ;
6. Des indemnités pour frais de mission ;
7. Une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant qui entre en ligne de compte des allocations familiales ;
8. Des soins médicaux, y compris à l'étranger conformément à la réglementation en vigueur arrêtée par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions ;
9. Un congé de reconstitution de trente jours ouvrables après un exercice accompli d'une année de fonction et des congés de circonstance suivant les événements (décès, maternité, mariage, ...), dont le nombre de jours maximum est fixé par les textes légaux et réglementaires en vigueur ;
10. Un pécule de congé correspondant à une rémunération mensuelle et n'est dû qu'à l'occasion d'un congé de reconstitution intervenu après douze mois d'exercice de fonction ;
11. Une indemnité pour frais d'installation, accordée à l'entrée en fonctions à la suite de nomination par Ordonnance du Président de la République, équivalent à trois mois de la rémunération mensuelle ;
12. Une indemnité de sortie telle que prévue à l'article 25 du présent Décret. décret n°13/0566
13. Une indemnité exceptionnelle de résultat qui ne peut excéder deux fois la rémunération mensuelle, en cas de résultat net bénéficiaire et/ou satisfaisant approuvé par le Conseil d'Administration. »

« Chapitre 2 : Droits et Avantages sociaux du Mandataire public non actif

« Article 12 bis :

« Le Mandataire public non actif a droit, à titre d'indemnité annuelle de fonction, aux jetons de présence.

L'indemnité annuelle de fonction est fixée par Décret du Premier Ministre suivant les modalités prescrites à l'article 11 alinéa 2 du présent Décret.

Le montant cumulé des jetons de présence, à titre d'indemnité annuelle de fonction, est reparti mensuellement et n'est dû qu'en cas des présences régulières aux réunions du Conseil d'Administration. »

« Article 12 ter :

« Pendant l'exercice de son mandat, le Mandataire public non actif a droit aux avantages sociaux ci-après :

1. Une indemnité pour frais de mission ;
2. Remboursement des frais de voyage engagés dans l'intérêt de l'Entreprise ;
3. Une indemnité exceptionnelle de résultat qui ne peut excéder 15% d'indemnité annuelle, en cas de résultat net bénéficiaire et/ou satisfaisant approuvé par le Conseil d'Administration. »

« Chapitre 3 : Autres Droits et Avantages sociaux

« Article 12 quater :

« Le Commissaire aux comptes a droit aux honoraires, à titre d'allocation annuelle fixe en fonc de ses prestations, suivant les modalités fixées par Décret portant organisation et fonctionnemen chaque Etablissement public.

Les honoraires ne sont dus au Commissaire aux comptes qu'en cas des prestations effectiven accomplies.

Le Représentant de l'autorité de tutelle au Conseil d'Administration d'un établissement pu bénéficie des mêmes droits et avantages sociaux que l'administrateur. »

« Article 12 quinquies :

« Le Conseil d'Administration a droit aux frais de fonctionnement mensuel fixés suivant les modal prescrites à l'article 11 alinéa 2 du présent Décret. »

Article III :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article IV :

Les Ministres dont relève chaque Etablissement public sont chargés, chacun en ce qui le concer de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 04 OCT 2024

Judith SUMINWA TULUKA

Jean-Lucien BUSSA TONGBA
Ministre du Portefeuille

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ET SERVICES GENERAUX

ARRIERES DE 2013 A OCTOBRE 2026

SYNTHESE

N°	DESIGNATION	MONTANT EN FC	OBSERVATION
1	Salaire octobre 2013	4 994 398,44	Coord.provinciales/une partie
2	Salaire novembre 2013	5 943 910,47	Coord.provinciales/une partie
3	Salaire octobre 2014	18 667 076,12	Coordinations provinciales
	S/TOTAL EN FC	**29 605 385,03**	
4	Treizième mois 2014	18 893 776,91	Coordinations provinciales
5	Treizième mois 2019	59 960 836,01	Coordinations provinciales
6	Treizième mois 2021	102 460 195,00	Coordinations provinciales
7	Treizième mois 2022	24 500 328,36	Coordinations provinciales
	S/TOTAL EN FC	**205 815 136,28**	
8	Pécule 2014	13 171 729,37	Coordinations provinciales
9	Pécule 2021	12 443 279,67	Coordinations provinciales
10	Pécule 2022	112 643 064,20	Toutes les entités du FPC
11	Pécule 2023	157 356 922,71	Toutes les entités du FPC
12	Pécule 2024	274 440 500,00	Toutes les entités du FPC
13	Pécule 2025	318 660 260,00	Toutes les entités du FPC
14	Pécule 2026	301 908 720,31	Toutes les entités du FPC
	S/TOTAL EN FC	**1 190 624 476,26**	
15	Décomptes retraités	1 756 893 657,19	-
16	Décomptes décédés	760 405 191,42	-
17	Décompte licenciés	165 618 867,52	-
	S/TOTAL EN FC	**2 682 917 716,13**	
18	Prime d'intérim	20 122 918,22	Toutes les entités du FPC
	S/TOTAL EN FC	**20 112 918,22**	
19	DGI	111 820 630,07	
20	ONEM	2 258 113,43	
21	INPP	33 871 688,09	
22	CNSS	203 230 128,66	
	S/TOTAL EN FC	**351 180 560,25**	
-	**TOTAL EN FC**	**4 480 256 192,17**	

CREANCE VIS À VIS du FPC(CADRES ET AGENTS) **: 40 472,36 $**

SITUATION DES ARRIERES DES IPR,CNSS,ONEM ET INPP AU 26/10/2026

I.MPOTS, COTISATIONS, CONTRIBUTION PATRONALE

I.1 EXERCICE 2020

N°	STRUCTURES BENEFICIAIRES	oct-20	nov-20	TOTAL GENERAL
1	DGI	10 011 023,47	9 984 348,89	19 995 372,36
2	ONEM	177 267,63	176 646,41	353 914,04
3	INPP	2 659 014,41	2 649 696,20	5 308 710,61
4	CNSS	15 954 086,49	15 898 177,20	31 852 263,69
-	**S/TOTAL(1)**	**28 801 392,00**	**28 708 868,70**	**57 510 260,70**

I. 2 EXERCICE 2021

N°	STRUCTURES BENEFICIAIRES	oct-21	nov-21	TOTAL GENERAL
1	DGI	10 158 959,95	10 090 210,77	20 249 170,72
2	ONEM	175 390,51	174 731,92	350 122,43
3	INPP	2 630 857,55	2 620 978,86	5 251 836,41
4	CNSS	15 785 145,32	15 725 873,18	31 511 018,50
-	**S/TOTAL(2)**	**28 750 353,33**	**28 611 794,73**	**57 362 148,06**

TOTAL **114 872 408,76 FC**

I.3 EXERCICE 2023

N°	STRUCTURES BENEFICIAIRES	AOUT 2023	sept-23	TOTAL GENERAL
1	DGI	13 344 618,38	13 543 315,39	26 887 933,77
2	ONEM	297 161,93	299 796,16	596 958,09
3	INPP	4 457 428,88	4 496 942,40	8 954 371,28
4	CNSS	26 744 573,31	26 981 654,42	53 726 227,73
-	**S/TOTAL(3)**	**44 843 782,50**	**45 321 708,37**	**90 165 490,87**

N°	STRUCTURES BENEFICIAIRES	oct-23	nov-23	TOTAL GENERAL

1	DGI	13 429 338,86	13 384 927,44	26 814 266,30
2	ONEM	298 329,23	296 566,95	594 896,18
3	INPP	4 474 938,44	4 448 490,95	8 923 429,39
4	CNSS	26 849 630,65	26 690 945,70	53 540 576,35
-	**S/TOTAL**	**45 052 237,18**	**44 820 931,04**	**89 873 168,22**

TOYAL 180 038 659,09 **FC**

I.4 EXERCICE 2024

N°	STRUCTURES BENEFICIAIRES	avr-24	août-24	TOTAL GENERAL
1	DGI	4 511 596,12	13 362 290,80	17 873 886,92
2	ONEM	43 847,27	318 375,42	362 222,69
3	INPP	657 709,07	4 775 631,33	5 433 340,40
4	CNSS	3 946 254,39	28 653 788,00	32 600 042,39
-	**S/TOTAL**	**9 159 406,85**	**47 110 085,55**	**56 269 492,40**

TOTAL GENERAL **351 180 560,25 FC**

DGI	111 820 630,07
ONEM	2 258 113,43
INPP	33 871 688,09
CNSS	203 230 128,66
S/TOTAL	**351 180 560,25**